



# EHOSP

Comprendre · Analyser · S'orienter.

## CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (CGU)

Plateforme numérique de santé assistée par  
intelligence artificielle

Projet en structuration  
Dernière mise à jour : 25 avril 2026

# PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation, ci-après les « CGU », ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale peut accéder, consulter, naviguer et utiliser les services proposés sous la dénomination **eHosp**, accessibles notamment par l'intermédiaire du site internet **www.ehosp.fr**, ainsi que par tout site associé, sous-domaine, interface web, application mobile, interface de programmation applicative (API), module logiciel, espace utilisateur, environnement de démonstration, version bêta, service futur ou, plus généralement, tout support numérique exploité sous cette marque ou sous toute dénomination qui viendrait à s'y substituer.

eHosp constitue, à la date des présentes, un projet technologique en cours de structuration, ayant vocation à concevoir, développer, tester et, le cas échéant, exploiter des solutions numériques d'assistance, d'information, d'orientation, de prévention et d'accompagnement dans le domaine de la santé et du bien-être. À ce titre, la Plateforme est susceptible de recourir à des technologies logicielles avancées, incluant notamment des systèmes algorithmiques, des outils d'analyse automatisée, des mécanismes de recherche documentaire, ainsi que des dispositifs reposant sur l'intelligence artificielle, ci-après l'« IA ».

L'Utilisateur est expressément informé qu'à la date de publication des présentes CGU, le projet peut se trouver en phase de pré-lancement, d'expérimentation, de test, de validation technique, de mise en conformité ou de structuration juridique. En conséquence, certaines fonctionnalités peuvent être proposées à titre pilote, temporaire, restreint ou évolutif, être librement accessibles ou réservées à certaines catégories d'Utilisateurs, faire l'objet d'améliorations continues, être suspendues sans préavis pour des raisons techniques, de sécurité, réglementaires ou liées à l'évolution du projet, ou encore être retirées dans le cadre de son développement normal.

L'organisation juridique définitive de la structure exploitante peut également être en cours de constitution ou susceptible d'évoluer ultérieurement.

Il est expressément rappelé que la Plateforme ne constitue pas, sauf mention légale expresse contraire publiée ultérieurement, un établissement de santé, un cabinet médical, un service de téléconsultation réglementé, un dispositif médical certifié, un service d'urgence, un prestataire de soins, ni plus généralement un professionnel de santé au sens des réglementations applicables. La Plateforme ne délivre aucun acte médical, n'établit aucun diagnostic certain, ne prescrit aucun traitement et n'exerce aucune profession de santé réglementée.

Les Services proposés ont exclusivement vocation à constituer un outil numérique complémentaire d'assistance, d'information, de sensibilisation ou d'orientation, destiné à accompagner l'Utilisateur dans la compréhension de certaines problématiques de santé, dans la préparation éventuelle de ses démarches ou dans l'accès à une information générale. Ils ne sauraient en aucun cas se substituer à l'appréciation, au diagnostic, au suivi, à la prescription ou à l'intervention d'un professionnel de santé qualifié. Toute décision relative à la santé de l'Utilisateur doit être prise avec l'assistance d'un praticien compétent. En cas d'urgence médicale, l'Utilisateur est invité à contacter immédiatement les services d'urgence compétents.

Le projet entend développer ses Services dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, notamment en matière de droit du numérique, de protection des données personnelles, de propriété intellectuelle, de droit de la consommation et, le cas échéant, des réglementations françaises et européennes, incluant notamment le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ci-après le « RGPD », ainsi que toute réglementation applicable aux technologies d'intelligence artificielle et au secteur de la santé.

En accédant à la Plateforme, en la consultant, en créant un Compte ou en utilisant tout ou partie des Services proposés, l'Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes CGU, les comprendre pleinement et les accepter sans réserve, de manière libre, éclairée et intégrale. À défaut d'acceptation des présentes dispositions, l'Utilisateur est invité à cesser immédiatement toute utilisation de la Plateforme.

# ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT

Le service eHosp est, à la date des présentes, exploité dans le cadre d'un projet numérique indépendant en cours de structuration, porté par ses initiateurs, fondateurs, ayants droit, contributeurs autorisés ou, le cas échéant, par toute personne morale ou structure juridique venant ultérieurement à leur être substituée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.

La dénomination actuellement utilisée pour l'exploitation du service est eHosp. Cette dénomination identifie la Plateforme, ses services numériques, ses outils associés, ses interfaces, ses contenus, son identité visuelle ainsi que toute évolution, adaptation, déclinaison ou version future du projet. Sous réserve des droits des tiers et des formalités éventuellement requises, cette dénomination pourra faire l'objet de protections juridiques, dépôts, enregistrements ou exploitations complémentaires selon les besoins du projet.

Le site internet principal du service est accessible à l'adresse suivante : <https://www.ehosp.fr>. Dans le cadre du développement, de l'exploitation ou de l'évolution de la Plateforme, d'autres noms de domaine, sous-domaines, applications, interfaces numériques, environnements techniques ou supports associés pourront être utilisés, exploités ou rendus accessibles, directement ou indirectement.

Toute demande générale, question relative au fonctionnement de la Plateforme, signalement technique, notification juridique ou prise de contact peut être adressée à l'adresse électronique suivante : [support@ehosp.fr](mailto:support@ehosp.fr). Cette adresse constitue, sauf indication contraire publiée ultérieurement, le point de contact principal entre les Utilisateurs et l'Exploitant.

L'Utilisateur reconnaît être expressément informé qu'à la date de publication des présentes CGU, le projet se trouve dans une phase de développement et de structuration pouvant impliquer des évolutions organisationnelles, juridiques, techniques, commerciales ou opérationnelles. À ce titre, la forme juridique définitive de l'entité exploitante pourra être créée, modifiée,

remplacée ou adaptée ultérieurement selon les besoins du projet, de son développement économique, réglementaire, capitalistique ou stratégique.

L'Utilisateur est également informé que la titularité de l'exploitation de tout ou partie du service, des actifs liés au projet, des droits attachés à la Plateforme, des contrats, des marques, des technologies, des bases de données ou des Services proposés pourra être transférée, cédée, apportée, fusionnée, concédée sous licence ou confiée à une société dédiée, à une structure affiliée ou à toute entité venant poursuivre légalement l'exploitation du service, sous réserve du respect des dispositions applicables.

En conséquence, les mentions relatives à l'identité de l'Exploitant, à son siège, à sa forme juridique, à ses coordonnées administratives, à ses représentants, à son immatriculation ou à tout autre élément d'identification pourront être complétées, actualisées ou modifiées à tout moment, notamment lors de la constitution officielle de la structure porteuse du projet, d'une réorganisation interne, d'une opération sur le capital ou de toute évolution juridique ultérieure.

Conformément aux dispositions légales applicables, et notamment celles résultant de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les informations d'identification opposables sont celles publiées sur la Plateforme à la date de consultation par l'Utilisateur.

## ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

Aux fins d'interprétation, d'exécution et d'application des présentes Conditions Générales d'Utilisation, les termes commençant par une majuscule, employés au singulier comme au pluriel, auront la signification qui leur est attribuée au présent article, sauf disposition expresse contraire ou contexte imposant une interprétation différente.

Le terme « Plateforme » désigne l'ensemble des services numériques exploités sous la dénomination eHosp, incluant notamment le site internet principal, les sites associés, sous-domaines, interfaces web, applications mobiles, espaces utilisateurs, outils conversationnels, modules logiciels, interfaces techniques, environnements de démonstration, versions d'essai, interfaces de programmation applicative (API), bases fonctionnelles ainsi que toute évolution, adaptation ou déclinaison future du service.

Le terme « Utilisateur » désigne toute personne physique majeure ou mineure agissant sous la responsabilité de son représentant légal, ainsi que toute personne morale, accédant à la Plateforme, la consultant, y naviguant, créant un Compte ou utilisant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des Services proposés.

Le terme « Compte » désigne l'espace personnel, nominatif ou individualisé, créé par un Utilisateur sur la Plateforme, accessible au moyen d'identifiants personnels et permettant l'accès à certaines fonctionnalités, la gestion des informations personnelles, la souscription éventuelle à certains Services ou l'utilisation d'espaces réservés.

Le terme « Contenu Utilisateur » désigne toute donnée, information, document ou élément communiqué, importé, transmis, publié, téléchargé ou renseigné par l'Utilisateur dans le cadre de l'utilisation de la Plateforme, notamment tout texte, message, formulaire, document, image, fichier, enregistrement audio, historique d'échanges ou toute autre donnée transmise par quelque moyen que ce soit.

Le terme « Service » ou « Services » désigne toute fonctionnalité, prestation, outil, contenu, module numérique ou solution technique, gratuit ou payant, accessible sur la Plateforme, qu'il soit disponible à titre permanent, temporaire, expérimental, évolutif ou futur.

Le terme « Intelligence Artificielle » ou « IA » désigne tout système automatisé, moteur logiciel, modèle algorithmique, statistique, prédictif, génératif ou technologie permettant notamment l'analyse de données, la génération de réponses, l'assistance conversationnelle, la suggestion de contenus, la recherche documentaire ou le traitement automatisé d'informations.

Le terme « Version bêta » désigne toute version non définitive, expérimentale, de démonstration ou en cours de test d'un Service ou de la Plateforme, susceptible d'évoluer, d'être modifiée, suspendue, limitée ou retirée à tout moment.

Le terme « Données Personnelles » désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, au sens de l'article 4 du RGPD et de toute réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.

Le terme « Données de Santé » désigne toute donnée à caractère personnel relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris ses antécédents, symptômes, examens, traitements ou toute information relevant du domaine médical ou paramédical, au sens de la réglementation applicable et notamment des articles 4 et 9 du RGPD.

Le terme « Exploitant » désigne la ou les personnes physiques ou morales assurant, directement ou indirectement, le développement, l'administration, la gestion, l'édition, la maintenance ou l'exploitation de la Plateforme à la date considérée.

Le terme « Tiers » désigne toute personne physique ou morale, entité ou organisme autre que l'Utilisateur concerné et l'Exploitant.

En cas de contradiction entre les présentes définitions et l'usage courant d'un terme, les définitions figurant au présent article prévaudront pour l'interprétation des présentes CGU.

## ARTICLE 3 – OBJET DES SERVICES

La Plateforme a vocation à proposer, selon les versions disponibles, un ensemble de services numériques destinés à l'information, à l'accompagnement, à l'orientation et à l'assistance des Utilisateurs dans le domaine de la santé, du bien-être et de l'organisation de leur parcours personnel.

À ce titre, elle peut notamment mettre à disposition un assistant conversationnel à finalité informative, des outils d'aide à la compréhension de symptômes ou de notions générales de santé, des services de vulgarisation médicale, des fonctionnalités d'aide à la lecture ou à la synthèse de documents médicaux, des outils numériques de préparation de rendez-vous, des dispositifs d'orientation informative vers des spécialités, structures ou parcours de soins, des rappels organisationnels, des outils de suivi personnel à caractère non médical, des interactions écrites ou vocales, ainsi que des modules complémentaires, fonctionnalités premium, services destinés à des professionnels ou interfaces techniques de type API et intégrations partenaires.

Les Services peuvent être proposés à titre gratuit, payant, temporaire, expérimental, limité, évolutif ou réservé à certaines catégories d'Utilisateurs. Leur disponibilité peut varier selon la localisation géographique, le support technique utilisé, le niveau d'abonnement, les contraintes réglementaires applicables ou l'état d'avancement du projet. Les descriptions, présentations, démonstrations ou communications relatives aux Services figurant sur la Plateforme, sur tout support promotionnel ou dans toute documentation ont une valeur exclusivement informative et non contractuelle. Elles sont susceptibles d'évoluer à tout moment.

L'Exploitant se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée à ce titre, de créer, compléter, modifier, améliorer, limiter, suspendre, restreindre ou supprimer tout ou partie des Services, de manière temporaire ou définitive, notamment pour des raisons techniques, de sécurité, de maintenance, d'évolution technologique, de conformité réglementaire, d'impératifs économiques ou de développement stratégique.

L'Utilisateur reconnaît expressément que les Services proposés sont susceptibles d'évoluer de manière continue et qu'aucun droit acquis au maintien d'une fonctionnalité, d'un contenu, d'une version, d'un mode d'accès ou d'une caractéristique particulière du service ne saurait être revendiqué.



## ARTICLE 4 – NATURE NON MÉDICALE DU SERVICE

La Plateforme constitue un service numérique d'information, d'assistance technologique et d'orientation générale. Elle ne saurait être assimilée à un établissement de santé, à un cabinet médical, à un service de téléconsultation réglementé, à un dispositif médical certifié, ni à l'exercice d'une profession de santé réglementée au sens des dispositions légales et réglementaires applicables. Elle ne délivre aucun acte médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique. Elle n'assume aucune prise en charge clinique, aucun suivi individualisé obligatoire et ne procède à aucune intervention relevant des activités réservées aux professionnels de santé habilités.

Les contenus, informations, réponses, suggestions, analyses ou éléments diffusés, restitués ou générés sur la Plateforme, y compris lorsqu'ils résultent de traitements automatisés ou de technologies d'intelligence artificielle, ne constituent en aucun cas un diagnostic médical, une prescription, une ordonnance, une consultation, un protocole thérapeutique, une interprétation clinique certaine, une certification médicale, une garantie de résultat, ni une prise en charge d'urgence.

Les Services proposés ont exclusivement une finalité informative, pédagogique, explicative, organisationnelle ou d'orientation générale. Ils ne sauraient se substituer à l'appréciation d'un professionnel de santé qualifié, à un examen médical, à une consultation, à un avis spécialisé, à un suivi thérapeutique ou à toute décision relevant du domaine médical.

Aucune relation médecin-patient, praticien-patient, soignant-patient, contrat de soins, obligation de suivi médical ou engagement thérapeutique n'est créée du seul fait de l'accès à la Plateforme ou de l'utilisation des Services proposés.

L'Utilisateur demeure seul responsable de l'usage qu'il fait des informations obtenues par l'intermédiaire de la Plateforme ainsi que des décisions prises sur cette base. Il lui appartient, en cas de doute, de symptôme persistant, d'aggravation de son état, de réaction inhabituelle, de question médicale spécifique ou de nécessité d'un avis personnalisé, de consulter sans délai un professionnel de santé compétent.

En cas d'urgence médicale réelle, supposée ou potentielle, l'Utilisateur s'engage à ne pas se fonder exclusivement sur les informations disponibles sur la Plateforme et à solliciter immédiatement une prise en charge adaptée auprès des services

d'urgence compétents, de son médecin traitant, d'un professionnel de santé qualifié ou de toute structure médicale habilitée.

Sont notamment susceptibles de constituer une situation d'urgence, sans que cette liste soit limitative, les difficultés respiratoires, douleurs thoraciques, perte de connaissance, signes évocateurs d'accident vasculaire cérébral, hémorragie, réaction allergique grave, détresse psychologique aiguë, risque suicidaire, convulsions, traumatisme important, brûlure sévère, intoxication, forte fièvre persistante chez une personne vulnérable ou toute aggravation brutale de l'état de santé.

L'Utilisateur est invité à composer sans délai les numéros d'urgence applicables dans son pays de résidence ou de présence. Au sein de l'Union européenne, le numéro d'urgence commun est le 112. En France, peuvent notamment être contactés le 15 (SAMU – urgences médicales), le 18 (sapeurs-pompiers), le 17 (police / secours de sécurité), le 114 (numéro d'urgence accessible par SMS ou visioconférence pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler), ainsi que le 3114 (numéro national de prévention du suicide).

Pour tout Utilisateur situé hors de France, il lui appartient de se renseigner sur les numéros d'urgence localement applicables et de contacter sans délai les services compétents.

La Plateforme ne saurait être utilisée pour retarder, remplacer ou éviter un appel aux secours, une consultation médicale urgente, une hospitalisation nécessaire ou toute prise en charge immédiate rendue indispensable par la situation.

## ARTICLE 5 – ACCEPTATION ET CAPACITÉ

L'accès à la Plateforme, sa consultation, la création d'un Compte ainsi que l'utilisation de tout ou partie des Services proposés impliquent l'acceptation préalable, pleine, entière et sans réserve des présentes CGU. Cette acceptation est réputée intervenir dès la première utilisation de la Plateforme ou, lorsque cela est proposé, par toute validation expresse au moyen d'une case à cocher, d'un bouton d'acceptation ou de tout dispositif technique équivalent.

L'Utilisateur déclare disposer de la capacité juridique nécessaire pour s'engager au titre des présentes CGU et utiliser les Services conformément à la législation applicable. Il garantit être autorisé à conclure tout engagement requis et à assumer les obligations résultant de l'utilisation de la Plateforme.

Lorsque l'Utilisateur agit pour le compte d'une personne morale, d'une organisation, d'un professionnel, d'un établissement ou de tout tiers, il déclare et garantit disposer de tous pouvoirs, mandats ou autorisations nécessaires pour engager valablement la structure concernée et utiliser les Services en son nom.

L'Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des caractéristiques essentielles de la Plateforme, de la nature des Services proposés, de leurs limites techniques, fonctionnelles et réglementaires, ainsi que des spécificités inhérentes à tout service numérique reposant, le cas échéant, sur des technologies automatisées ou d'intelligence artificielle. Il reconnaît notamment que la Plateforme peut connaître des interruptions, erreurs, indisponibilités temporaires, évolutions fonctionnelles ou restrictions d'accès.

L'Utilisateur déclare utiliser la Plateforme pour des besoins conformes à la loi, à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux présentes CGU. Il s'interdit tout usage frauduleux, trompeur, abusif ou portant atteinte aux droits de l'Exploitant, des autres Utilisateurs ou de tout Tiers.

Les personnes mineures ou faisant l'objet d'une incapacité juridique ne peuvent utiliser la Plateforme que sous la responsabilité, le contrôle et avec

l'autorisation préalable de leur représentant légal, lequel est réputé accepter les présentes CGU pour leur compte et répondre de l'usage réalisé.

Si l'Utilisateur n'accepte pas tout ou partie des présentes CGU, s'il ne remplit pas les conditions de capacité requises ou s'il n'est pas habilité à utiliser les Services, il lui appartient de cesser immédiatement toute utilisation de la Plateforme et, le cas échéant, de supprimer son Compte.

L'Exploitant se réserve le droit de refuser, suspendre ou limiter l'accès à la Plateforme à tout Utilisateur ne satisfaisant pas aux conditions prévues au présent article, sans préjudice de toute autre action ou recours.

## ARTICLE 6 – CONDITIONS D'ACCÈS

L'accès à la Plateforme et l'utilisation de tout ou partie des Services supposent que l'Utilisateur dispose des moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement du service, incluant notamment un équipement compatible, un terminal adapté, un navigateur ou logiciel à jour ainsi qu'une connexion internet suffisante et sécurisée. Il appartient à l'Utilisateur de vérifier, à ses frais exclusifs, la compatibilité de ses équipements, logiciels et réseaux avec les Services proposés.

L'Utilisateur demeure seul responsable de la mise en place des moyens techniques nécessaires à l'accès à la Plateforme, du bon fonctionnement de ses équipements, de la sécurité de son environnement numérique ainsi que des frais de télécommunication, d'abonnement internet ou de transmission de données pouvant résulter de l'utilisation des Services.

L'accès à la Plateforme est strictement réservé à un usage conforme aux présentes CGU, à la législation applicable, à l'ordre public et aux droits des tiers. L'Utilisateur s'engage à adopter un comportement loyal, raisonnable et non abusif dans le cadre de l'utilisation des Services. Sont notamment prohibés tout usage frauduleux, détourné, excessif, automatisé sans autorisation, malveillant ou de nature à perturber le fonctionnement normal de la Plateforme.

L'Exploitant se réserve le droit de conditionner l'accès à tout ou partie des Services à la satisfaction de certaines exigences préalables, lesquelles peuvent notamment comprendre la création d'un Compte, la validation d'une adresse électronique, la vérification de certaines informations d'identité, la souscription à un abonnement, l'acceptation de conditions particulières, la majorité légale de l'Utilisateur, le respect de critères techniques spécifiques ou la localisation dans une zone géographique autorisée.

Certains Services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, territoires ou juridictions, notamment pour des raisons réglementaires, techniques, contractuelles, de sécurité ou liées à la stratégie de déploiement de la Plateforme. L'Exploitant se réserve la faculté de limiter, restreindre ou interdire l'accès à certains Services selon la localisation de l'Utilisateur ou toute autre contrainte objective.

L'accès à la Plateforme peut être suspendu, limité ou interrompu à tout moment, sans préavis ni indemnité, notamment en cas de maintenance, mise à jour, incident technique, risque de sécurité, suspicion d'usage non conforme, force majeure, obligation réglementaire ou nécessité de préserver l'intégrité des systèmes.

L'Exploitant ne garantit ni l'accessibilité permanente, ni l'absence d'interruption, ni la disponibilité continue de la Plateforme. L'Utilisateur reconnaît que l'accès aux Services peut dépendre de facteurs extérieurs échappant au contrôle de l'Exploitant, tels que les réseaux de communication, fournisseurs d'accès, infrastructures tierces ou équipements personnels.

Toute tentative d'accès non autorisé, de contournement des restrictions techniques, d'utilisation anormale ou de compromission de la sécurité de la Plateforme pourra entraîner la suspension immédiate de l'accès concerné, sans préjudice de toute action complémentaire pouvant être engagée.

# ARTICLE 7 – INSCRIPTION, COMPTE UTILISATEUR ET IDENTIFIANTS

L'accès à certaines fonctionnalités de la Plateforme peut nécessiter la création préalable d'un Compte personnel. L'inscription s'effectue selon les modalités techniques proposées à la date de la demande et peut être subordonnée à la communication de certaines informations, à une validation électronique, à une vérification de sécurité ou à toute formalité jugée nécessaire au bon fonctionnement du service.

Lors de toute inscription, l'Utilisateur s'engage à fournir des informations exactes, sincères, complètes et non trompeuses. Il s'interdit d'utiliser une identité fictive, d'usurper l'identité d'un tiers, de créer un compte au nom d'une autre personne sans autorisation valable ou de communiquer des informations inexacts susceptibles d'induire en erreur l'Exploitant ou les autres Utilisateurs.

L'Utilisateur s'engage à maintenir ses données à jour pendant toute la durée d'utilisation de la Plateforme, notamment en cas de modification de son adresse électronique, de ses coordonnées ou de toute information utile au fonctionnement du Compte.

Le Compte est personnel, individuel et, sauf autorisation expresse de l'Exploitant, non cessible. L'Utilisateur demeure seul responsable de l'usage effectué au moyen de ses identifiants, codes d'accès, mots de passe ou tout dispositif d'authentification associé à son Compte. Il lui appartient de préserver strictement la confidentialité de ses accès et de prendre toute mesure raisonnable destinée à empêcher un usage non autorisé.

En cas de perte, d'oubli, de suspicion d'accès frauduleux, de compromission de sécurité ou d'utilisation non autorisée du Compte, l'Utilisateur s'engage à en informer sans délai l'Exploitant par tout moyen approprié et à procéder immédiatement, lorsque cela est possible, à la modification de ses identifiants ou de son mot de passe.

L'Exploitant se réserve le droit de refuser une demande d'inscription, de limiter la création de plusieurs comptes par une même personne, de

demander tout justificatif utile ou de mettre en œuvre des mesures de vérification raisonnables destinées à prévenir la fraude, l'usurpation d'identité, les abus ou les atteintes à la sécurité de la Plateforme.

Tout Compte inactif pendant une durée prolongée, frauduleux, incohérent, créé en violation des présentes CGU, portant atteinte aux intérêts de la Plateforme, utilisé de manière abusive ou contraire à la loi pourra être suspendu, restreint, désactivé ou supprimé, temporairement ou définitivement, sans préjudice de toute autre action ou recours.

En cas de suppression du Compte, l'accès aux Services concernés pourra cesser immédiatement, sous réserve des obligations légales de conservation applicables et des droits éventuellement attachés à des prestations déjà souscrites.

L'Utilisateur peut, lorsque cette fonctionnalité est disponible, demander la fermeture de son Compte selon les modalités prévues sur la Plateforme ou en contactant l'Exploitant. Cette fermeture n'empêche pas extinction des obligations nées antérieurement à la clôture du Compte.

## ARTICLE 8 – DONNÉES DE SANTÉ, CONFIDENTIALITÉ ET PRUDENCE DE L'UTILISATEUR

Dans le cadre de l'utilisation de la Plateforme, l'Utilisateur demeure libre des informations, documents, contenus ou données qu'il choisit de transmettre, saisir, importer, partager ou communiquer par quelque moyen que ce soit. Il lui appartient d'apprécier, sous sa seule responsabilité, la nature et l'étendue des informations qu'il souhaite communiquer au regard de ses besoins personnels et de la sensibilité éventuelle des données concernées.

Compte tenu de la nature des Services proposés, certaines informations transmises par l'Utilisateur peuvent relever du domaine médical ou paramédical et, à ce titre, être susceptibles de constituer des Données de

Santé ou des Données Personnelles sensibles au sens de la réglementation applicable. L'Utilisateur est expressément invité à faire preuve d'une vigilance particulière dans l'usage de la Plateforme.

Il est notamment recommandé à l'Utilisateur de ne transmettre que les informations strictement nécessaires à l'utilisation recherchée, de limiter la communication de données excessives ou non pertinentes, de masquer les éléments d'identification inutiles figurant sur certains documents, de ne pas communiquer d'informations concernant un tiers sans base légitime ou autorisation préalable, et de s'assurer que les contenus transmis ne portent atteinte ni aux droits d'autrui ni aux dispositions légales applicables.

L'Utilisateur est seul responsable des données qu'il décide de communiquer volontairement sur la Plateforme, ainsi que des conséquences pouvant résulter de leur transmission, de leur exactitude, de leur actualisation ou de leur caractère licite. Il lui appartient de vérifier que les documents ou informations transmis sont exacts, exploitables et conformes à ses droits d'usage.

Lorsque l'Utilisateur transmet des informations concernant une autre personne, il garantit disposer de l'ensemble des droits, autorisations ou bases légales nécessaires à cette transmission et assume seul toute responsabilité à cet égard.

La transmission volontaire de Données de Santé par l'Utilisateur intervient sous sa responsabilité, sous réserve des obligations légales incombant à l'Exploitant, notamment en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données personnelles, telles que précisées dans la Politique de confidentialité de la Plateforme.

L'Exploitant met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles raisonnables destinées à préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées. Toutefois, aucun système informatique ne pouvant garantir une sécurité absolue, l'Utilisateur reconnaît l'existence de risques inhérents à toute transmission numérique de données sur les réseaux de communication électroniques.



Il est recommandé à l'Utilisateur de ne pas utiliser la Plateforme depuis un appareil public ou non sécurisé, de protéger ses identifiants d'accès, de maintenir ses équipements à jour et de prendre toute mesure utile afin de préserver la confidentialité de ses informations personnelles.

Les modalités de collecte, de traitement, de conservation, de suppression et d'exercice des droits relatifs aux Données Personnelles sont détaillées dans la Politique de confidentialité accessible sur la Plateforme.

## ARTICLE 9 – LIMITES TECHNOLOGIQUES, TRAITEMENTS AUTOMATISÉS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

La Plateforme peut recourir, selon les Services concernés, à des technologies automatisées, systèmes algorithmiques, moteurs de recherche documentaire, outils d'aide à l'analyse, dispositifs conversationnels ou solutions reposant sur l'intelligence artificielle. Ces technologies ont pour finalité d'assister l'Utilisateur dans l'accès à une information générale, dans l'orientation ou dans l'utilisation de certaines fonctionnalités proposées par la Plateforme.

L'Utilisateur reconnaît expressément que tout système technologique automatisé, y compris les outils reposant sur l'intelligence artificielle, présente des limites intrinsèques susceptibles d'affecter la pertinence, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des résultats produits. À ce titre, les réponses ou contenus générés peuvent notamment comporter des erreurs, omissions, biais, approximations, simplifications excessives, confusions contextuelles, mauvaises interprétations, données obsolètes, réponses incomplètes ou incohérentes, ainsi que des contenus générés de manière erronée, parfois désignés sous le terme d'hallucinations génératives.

Les résultats fournis par la Plateforme dépendent notamment des informations saisies par l'Utilisateur, de la qualité des données disponibles, du contexte technique, des limites propres aux modèles utilisés, de la langue employée, du niveau de précision de la demande formulée et des mises à jour éventuellement en cours.

En conséquence, les réponses fournies doivent être considérées comme de simples aides informationnelles, indicatives et non décisionnelles, nécessitant, lorsque cela est pertinent, une vérification, une interprétation ou une validation par une personne compétente et, le cas échéant, par un professionnel qualifié.

L'Utilisateur demeure seul responsable de l'usage qu'il fait des informations obtenues via la Plateforme, des décisions prises sur cette base et de toute vérification complémentaire qu'il jugerait nécessaire.

L'Exploitant se réserve le droit de modifier, suspendre, remplacer ou améliorer à tout moment les technologies utilisées, les modèles déployés, les sources exploitées, les paramètres de fonctionnement ou les modalités techniques de ses Services, sans que cela n'ouvre droit à indemnisation.

## ARTICLE 10 – URGENCES MÉDICALES

La Plateforme ne doit en aucun cas être utilisée pour traiter, gérer, retarder ou apprécier seule une situation d'urgence médicale réelle, supposée ou potentielle. Elle n'a ni pour objet ni pour effet d'assurer une prise en charge d'urgence ou une réponse immédiate adaptée à une situation critique.

En cas de doute sérieux ou de situation susceptible de nécessiter une intervention rapide, l'Utilisateur s'engage à solliciter immédiatement les services compétents, un professionnel de santé ou toute structure médicale habilitée, sans attendre une réponse de la Plateforme.

Sont notamment susceptibles de constituer une situation d'urgence, sans que cette liste soit limitative, les douleurs thoraciques, détresses respiratoires, perte de connaissance, saignements importants, signes évocateurs d'accident vasculaire cérébral, paralysie soudaine, convulsions, réaction allergique grave, traumatisme important, brûlure sévère, intoxication, crise aiguë, détresse psychologique sévère, risque suicidaire, urgence pédiatrique ou toute aggravation brutale de l'état de santé.

L'Utilisateur est invité à contacter sans délai les numéros d'urgence applicables dans son pays de résidence ou de présence. Au sein de l'Union européenne, le numéro d'urgence commun est le 112. En France, peuvent notamment être contactés le 15 (SAMU), le 18 (sapeurs-pompiers), le 17 (police / secours), le 114 (urgence accessible par SMS ou visioconférence) ainsi que le 3114 (prévention du suicide).

Pour tout Utilisateur situé hors de France, il lui appartient de se renseigner sur les numéros d'urgence localement applicables et de contacter immédiatement les services compétents.

La responsabilité de l'Exploitant ne saurait être engagée en cas de retard de prise en charge, de mauvaise appréciation d'une situation urgente par l'Utilisateur ou d'absence de recours immédiat aux services compétents.

## ARTICLE 11 – OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR ET USAGES INTERDITS

L'Utilisateur s'engage à utiliser la Plateforme de manière loyale, prudente, conforme à sa destination, aux présentes CGU, aux lois et règlements applicables ainsi qu'aux droits des tiers. Il lui appartient d'adopter un comportement respectueux du bon fonctionnement des Services, de la sécurité des systèmes et des intérêts légitimes de l'Exploitant.

L'Utilisateur s'interdit notamment, sans que cette liste soit limitative, tout usage frauduleux ou trompeur de la Plateforme, toute tentative d'accès non autorisé, d'intrusion, de contournement des mesures de sécurité ou de compromission des systèmes, toute extraction automatisée massive de données, tout scraping non autorisé, toute collecte illicite d'informations, toute revente, sous-licence, mise à disposition ou exploitation commerciale du service sans autorisation écrite préalable de l'Exploitant.

Sont également interdits la diffusion, le stockage, la transmission ou la publication de contenus illicites, diffamatoires, injurieux, menaçants, violents, discriminatoires, contraires à l'ordre public ou portant atteinte aux droits d'un tiers, ainsi que toute utilisation de la Plateforme à des fins de désinformation, notamment dans le domaine médical ou sanitaire.

L'Utilisateur s'interdit tout comportement de harcèlement, d'intimidation, de spam, de sollicitation abusive ou de nuisance envers l'Exploitant, les équipes techniques, les autres Utilisateurs ou tout Tiers.

L'Utilisateur s'interdit également toute action de nature à perturber, ralentir, surcharger ou altérer le fonctionnement normal des infrastructures, serveurs, bases de données, interfaces ou réseaux liés à la Plateforme, notamment par l'envoi massif de requêtes, l'usage excessif de robots, scripts automatisés ou procédés équivalents non autorisés.

Sauf dispositions légales impératives contraires, toute tentative de décompilation, désassemblage, ingénierie inverse (reverse engineering), reproduction technique, copie de structure, analyse intrusive ou appropriation des composants logiciels de la Plateforme est strictement interdite.

L'Utilisateur répond seul des contenus qu'il transmet, des usages qu'il fait de la Plateforme et des conséquences de ses actes. Il garantit l'Exploitant contre toute réclamation, action, demande ou recours de Tiers résultant d'un usage non conforme des Services. En cas de manquement au présent article, l'Exploitant se réserve le droit, sans préavis et sans indemnité, de suspendre ou restreindre l'accès à la Plateforme, de supprimer tout contenu concerné, de fermer le Compte de l'Utilisateur concerné et, le cas échéant, d'engager toute action utile.

# ARTICLE 12 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'ensemble des éléments composant la Plateforme est protégé par les dispositions légales et réglementaires relatives à la propriété intellectuelle, notamment le Code de la propriété intellectuelle, ainsi que par tout droit équivalent applicable en France ou à l'étranger.

Sont notamment susceptibles d'être protégés, sans que cette liste soit limitative, la dénomination eHosp, les marques, noms commerciaux, logos, signes distinctifs, chartes graphiques, identités visuelles, interfaces, arborescences, ergonomies, designs, textes, contenus originaux, documents, bases de données, logiciels, codes sources, codes objets, scripts, architectures techniques, modèles propriétaires, algorithmes, fonctionnalités, contenus audiovisuels et plus généralement tout élément accessible sur la Plateforme.

Ces éléments demeurent la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs. Aucune disposition des présentes CGU ne saurait être interprétée comme opérant un transfert de propriété, une cession de droits, une licence implicite ou un droit d'exploitation au bénéfice de l'Utilisateur, au-delà du simple droit d'usage personnel, temporaire, non exclusif et révocable nécessaire à l'utilisation normale de la Plateforme.

Toute reproduction, représentation, adaptation, traduction, modification, extraction, compilation, diffusion, commercialisation, mise à disposition, réutilisation ou exploitation, totale ou partielle, de tout élément protégé composant la Plateforme, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, sans autorisation écrite préalable du titulaire des droits, est strictement interdite.

Il est notamment interdit de copier la structure fonctionnelle de la Plateforme, de reproduire ses contenus à des fins concurrentes, de réutiliser ses bases de données, de reprendre ses éléments visuels ou de tenter de développer un service dérivé reposant sur ses composants protégés sans autorisation préalable. Toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle pourra donner lieu à la suspension immédiate de l'accès aux Services, sans préjudice de toute action civile, commerciale ou pénale pouvant être engagée à l'encontre du contrevenant.

## ARTICLE 13 – DISPONIBILITÉ DU SERVICE

La Plateforme et l'ensemble des Services proposés sont fournis en l'état, selon les disponibilités techniques du moment et sous réserve des contraintes propres à tout service numérique accessible à distance. Sauf engagement exprès contraire, aucun niveau minimum de disponibilité, de performance, de continuité ou de temps de réponse n'est garanti par l'Exploitant.

L'Exploitant met en œuvre des efforts raisonnables afin d'assurer un accès normal à la Plateforme, d'en préserver le bon fonctionnement et d'en corriger, dans la mesure du possible, les anomalies portées à sa connaissance. Toutefois, l'Utilisateur reconnaît que le fonctionnement d'un service numérique dépend de nombreux facteurs techniques, internes ou externes, pouvant affecter son accessibilité.

Des interruptions temporaires, ralentissements, limitations d'accès, pertes de fonctionnalité ou indisponibilités partielles ou totales peuvent notamment intervenir en cas de maintenance préventive ou corrective, mise à jour logicielle, évolution technique, incident informatique, surcharge de trafic, panne matérielle, défaillance d'un prestataire tiers, dysfonctionnement des réseaux de télécommunication, indisponibilité d'un hébergeur, cyberattaque, intrusion malveillante, opération de sécurisation, décision administrative, contrainte réglementaire ou cas de force majeure.

Lorsque cela est raisonnablement possible, l'Exploitant pourra informer les Utilisateurs des opérations planifiées susceptibles d'affecter temporairement l'accès aux Services. Toutefois, aucune obligation d'information préalable ne saurait être exigée en cas d'urgence technique, de menace de sécurité, d'incident imprévu ou de nécessité immédiate d'intervention.

L'Exploitant se réserve le droit de suspendre, limiter ou interrompre à tout moment l'accès à tout ou partie de la Plateforme, sans préavis et sans indemnité, lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire pour préserver la sécurité des systèmes, assurer la maintenance, se conformer à une obligation légale ou réglementaire, prévenir un abus, remédier à une anomalie ou protéger les intérêts légitimes de la Plateforme.

L'Utilisateur reconnaît que certains Services peuvent également dépendre de technologies tierces, d'outils externes, de fournisseurs d'accès, de services cloud, d'infrastructures d'hébergement ou de composants logiciels dont l'Exploitant ne maîtrise pas directement la disponibilité.

En conséquence, l'Exploitant ne garantit ni la continuité absolue du service, ni l'absence totale d'erreur, ni l'absence de bug, ni l'accessibilité permanente de la Plateforme, ni la conservation ininterrompue de toutes les fonctionnalités existantes.

Sous réserve des dispositions légales impératives contraires, la responsabilité de l'Exploitant ne saurait être engagée du fait d'une indisponibilité temporaire, d'une interruption de service, d'un ralentissement, d'une perte de confort d'utilisation, d'une incompatibilité technique ou de toute conséquence indirecte résultant de l'accès ou de l'impossibilité d'accéder à la Plateforme.

## ARTICLE 14 – RESPONSABILITÉ

Dans les limites permises par la législation applicable, l'Exploitant est tenu d'une obligation de moyens dans la fourniture de la Plateforme et des Services proposés. Il met en œuvre des efforts raisonnables pour assurer le bon fonctionnement général du service, sans garantir un résultat déterminé, une exactitude absolue des contenus, ni une disponibilité continue.

La responsabilité de l'Exploitant ne saurait notamment être engagée au titre d'une mauvaise interprétation des contenus, informations, réponses, analyses ou suggestions diffusés sur la Plateforme, d'une automédication, d'une décision personnelle prise par l'Utilisateur, d'un défaut de consultation d'un professionnel compétent, d'un retard de prise en charge médicale ou de toute conséquence résultant d'un usage inadapté des Services.

La responsabilité de l'Exploitant ne saurait davantage être engagée en cas d'indisponibilité temporaire ou partielle de la Plateforme, de ralentissement, de bug, d'erreur technique, d'interruption de service, de perte de données imputable à un tiers, d'attaque informatique, de défaillance d'un prestataire externe, d'un dommage causé par un tiers, d'une incompatibilité matérielle ou logicielle, ou d'un usage de la Plateforme sur un environnement non sécurisé ou inadapté.

Sauf faute lourde, dolosive ou dispositions légales impératives contraires, l'Exploitant ne pourra être tenu responsable des préjudices indirects, immatériels ou consécutifs, incluant notamment la perte d'opportunité, la perte de chance, la perte d'exploitation, la perte de revenus, la perte de clientèle, l'atteinte à l'image ou tout dommage commercial indirect.

L'Utilisateur demeure seul responsable de l'usage qu'il fait des informations reçues, des données qu'il transmet, des décisions qu'il prend sur la base des Services proposés et de toute vérification complémentaire qu'il juge nécessaire. Il lui appartient de consulter un professionnel compétent lorsque la situation l'exige.

Lorsque la responsabilité de l'Exploitant serait valablement engagée et sous réserve des limitations autorisées par la loi, la réparation susceptible d'être due ne pourra excéder les sommes effectivement versées par l'Utilisateur au titre du Service concerné au cours des douze (12) derniers mois précédant le fait générateur du dommage, sauf disposition impérative contraire.

Aucune disposition du présent article n'a pour objet ni pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité de l'Exploitant dans les cas où une telle exclusion ou limitation serait interdite par la loi applicable.



## ARTICLE 15 – SERVICES PAYANTS FUTURS

Certaines fonctionnalités, modules ou Services proposés sur la Plateforme pourront, à l'avenir, faire l'objet d'un accès payant, ponctuel ou récurrent. Il pourra notamment s'agir d'abonnements, de licences d'utilisation, d'offres premium, d'accès professionnels, de prestations spécifiques, de services destinés aux entreprises (B2B) ou de toute autre formule commerciale librement définie par l'Exploitant.

La mise en place de Services payants pourra intervenir à tout moment, de manière temporaire ou permanente, selon l'évolution du projet, des besoins techniques, du modèle économique ou des contraintes réglementaires applicables. Certains Services auparavant gratuits pourront également devenir payants, sous réserve d'une information préalable raisonnable lorsqu'elle est requise.

Le cas échéant, des conditions particulières de vente, d'abonnement, de facturation, de renouvellement, de résiliation, de durée d'engagement, de droit de rétractation lorsqu'il est applicable, de modalités de paiement ou d'utilisation seront portées à la connaissance de l'Utilisateur avant toute souscription. Ces conditions spécifiques compléteront les présentes CGU et prévaudront en cas de contradiction sur les seuls Services concernés.

Les tarifs applicables seront indiqués en devise pertinente, toutes taxes comprises lorsque la réglementation l'impose, ou selon toute présentation légalement autorisée à la date de commercialisation. L'Exploitant se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment pour l'avenir, sans effet rétroactif sur les périodes déjà réglées, sauf stipulation contraire.

Les paiements pourront être confiés à des prestataires tiers spécialisés et sécurisés. L'Utilisateur reconnaît que certaines opérations de paiement pourront être soumises aux conditions contractuelles propres aux prestataires concernés.

Le défaut de paiement, l'échec d'un prélèvement, une fraude suspectée, un usage contraire aux présentes CGU ou tout incident contractuel pourra entraîner la suspension, la limitation ou la résiliation de l'accès aux Services payants concernés, sans préjudice de toute autre action utile.

Tant qu'aucun Service payant n'est effectivement proposé et souscrit, le présent article est applicable à titre informatif et prévisionnel.

## ARTICLE 16 – SUSPENSION, RESTRICTION D'ACCÈS ET RÉSILIATION

L'Exploitant se réserve le droit, à tout moment, de suspendre, restreindre, désactiver ou supprimer l'accès à tout ou partie de la Plateforme, d'un Compte ou de certains Services, de manière temporaire ou définitive, sans indemnité, lorsqu'une telle mesure apparaît justifiée au regard des présentes CGU, de la sécurité des systèmes, des intérêts légitimes de l'Exploitant ou du respect de la réglementation applicable.

Une telle mesure pourra notamment intervenir en cas de fraude avérée ou suspectée, tentative d'usurpation d'identité, impayé, incident de paiement, non-respect des présentes CGU, utilisation illicite ou abusive des Services, atteinte aux droits d'un tiers, tentative d'intrusion, contournement des dispositifs de sécurité, diffusion de contenus interdits, comportement nuisible envers la Plateforme ou ses Utilisateurs, surcharge volontaire des infrastructures, risque de sécurité, suspicion d'activité malveillante ou sur injonction d'une autorité administrative, judiciaire ou de toute autorité légalement compétente.

La suspension ou la restriction d'accès peut être immédiate et intervenir sans préavis lorsque la gravité des faits, l'urgence de la situation, la nécessité de préserver la sécurité de la Plateforme ou toute obligation légale le justifie. Lorsque cela est raisonnablement possible, l'Exploitant pourra informer l'Utilisateur concerné des motifs de la mesure prise.

Lorsque la situation le permet, l'Exploitant pourra également inviter l'Utilisateur à remédier au manquement constaté dans un délai raisonnable avant toute suppression définitive du Compte. Toutefois, aucune mise en demeure préalable n'est exigée en cas de faute grave, de fraude, de menace pour la sécurité ou de violation manifeste des présentes CGU.

La résiliation ou suppression d'un Compte entraîne, sauf indication contraire, la perte du droit d'accès aux Services concernés à compter de sa prise d'effet. Certaines données, contenus ou historiques pourront être supprimés, archivés ou conservés pendant la durée légalement requise, conformément aux obligations applicables et à la Politique de confidentialité de la Plateforme.

En cas de souscription à un Service payant, la suspension ou résiliation prononcée en raison d'un manquement imputable à l'Utilisateur ne donne droit à aucun remboursement, sauf disposition légale impérative contraire ou décision expresse de l'Exploitant.

L'Utilisateur peut cesser d'utiliser la Plateforme à tout moment. Lorsqu'une fonctionnalité de clôture de Compte est disponible ou lorsqu'une demande écrite est adressée à l'Exploitant, la résiliation volontaire pourra être effectuée selon les modalités techniques alors en vigueur, sous réserve du règlement préalable de toute somme éventuellement due et des obligations nées antérieurement à la clôture.

Toute suspension, restriction ou résiliation prononcée au titre du présent article intervient sans préjudice du droit pour l'Exploitant d'engager toute action complémentaire, amiable ou judiciaire, en réparation du préjudice subi.

## ARTICLE 17 – PREUVE, TRACES TECHNIQUES ET VALEUR PROBATOIRE

Les registres informatiques, journaux d'événements (logs), horodatages, confirmations électroniques, accusés de réception, enregistrements techniques, historiques de connexion, sauvegardes, copies d'écran, courriers électroniques, échanges électroniques, traces systèmes, relevés d'activité ainsi que, plus généralement, tout support ou enregistrement numérique conservé par l'Exploitant ou pour son compte, pourront être utilisés à titre de preuve des opérations intervenues sur la Plateforme, des échanges réalisés, des actions effectuées par l'Utilisateur ou de l'exécution des présentes CGU.

Sauf erreur manifeste démontrée ou preuve contraire apportée par tout moyen légalement admissible, ces éléments feront foi entre les parties et auront la même valeur probatoire que tout document établi sur support papier, sous réserve des dispositions légales impératives applicables.

L'Utilisateur reconnaît la validité des procédés d'enregistrement automatisé, de conservation électronique, d'horodatage, d'authentification et d'archivage utilisés dans le cadre du fonctionnement de la Plateforme, dès lors qu'ils présentent des garanties raisonnables de fiabilité.

Les données techniques collectées ou conservées pourront notamment être utilisées à des fins de sécurité, de prévention de la fraude, de résolution d'incidents, de gestion des réclamations, de preuve contractuelle, de défense des droits de l'Exploitant ou de respect des obligations légales et réglementaires applicables.

En cas de contradiction entre plusieurs éléments de preuve, les enregistrements techniques directement issus des systèmes de la Plateforme, lorsqu'ils sont fiables et intègres, pourront être retenus de manière prioritaire, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes.

# ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITÉ ET DONNÉES PERSONNELLES

L'Exploitant attache une importance particulière à la protection de la vie privée, à la confidentialité des informations confiées par les Utilisateurs et au respect de la réglementation applicable en matière de données personnelles. Les traitements de données mis en œuvre dans le cadre de la Plateforme sont réalisés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment au RGPD ainsi qu'à toute législation nationale applicable.

Les modalités relatives à la collecte, l'utilisation, la conservation, la sécurisation, la suppression, l'hébergement, la transmission éventuelle des données, ainsi qu'aux droits reconnus aux personnes concernées, sont détaillées dans la Politique de confidentialité distincte accessible sur la Plateforme.

L'Utilisateur est expressément invité à consulter attentivement cette Politique de confidentialité avant toute utilisation des Services et à la consulter régulièrement afin de prendre connaissance de ses éventuelles mises à jour.

Selon les Services utilisés, certaines données communiquées par l'Utilisateur peuvent présenter un caractère sensible, notamment lorsqu'elles concernent la santé. L'Exploitant met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles raisonnables destinées à préserver leur sécurité et leur confidentialité, sans préjudice des risques inhérents à toute transmission numérique.

L'Utilisateur dispose, dans les conditions prévues par la réglementation applicable, de droits sur ses données personnelles, incluant notamment des droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, de portabilité lorsque ce droit est applicable, ainsi que du droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente.

Toute demande relative aux données personnelles peut être adressée selon les modalités précisées dans la Politique de confidentialité ou par l'intermédiaire des coordonnées de contact publiées sur la Plateforme.

# ARTICLE 19 – ÉVOLUTION DU PROJET, RÉORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT

L'Utilisateur reconnaît que le projet constitue une initiative technologique en évolution permanente, susceptible de connaître des transformations juridiques, économiques, techniques, commerciales ou organisationnelles liées à son développement.

À ce titre, l'Exploitant se réserve la faculté de modifier librement sa structure, son organisation, ses modalités d'exploitation ou son positionnement stratégique, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.

Le projet pourra notamment changer de forme juridique, créer ou intégrer une société dédiée, accueillir des investisseurs, ouvrir son capital, conclure des partenariats stratégiques, céder ou apporter certains actifs, transférer des droits, fusionner avec une autre entité, faire l'objet d'une scission, d'une transmission universelle de patrimoine ou de toute opération équivalente autorisée par la loi.

L'Exploitant pourra également modifier son modèle économique, adapter ses offres commerciales, créer de nouvelles gammes de services, lancer de nouveaux produits, développer des activités complémentaires, faire évoluer ses canaux de distribution, modifier ses marques secondaires, sa communication, son identité visuelle ou restructurer tout ou partie de ses Services.

Ces évolutions pourront intervenir sans que cela n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'Utilisateur, sous réserve des droits impératifs éventuellement reconnus par la loi et des engagements contractuels spécifiques applicables à certains Services payants.

Lorsque la nature de l'évolution envisagée l'exige, l'Exploitant pourra procéder à toute information, formalité ou mise à jour utile sur la Plateforme, y compris la modification corrélative des présentes CGU, des mentions légales ou des documents contractuels associés.

L'Utilisateur reconnaît qu'aucun droit acquis au maintien d'une organisation donnée, d'une dénomination secondaire, d'un modèle économique particulier ou d'une structure capitalistique déterminée ne saurait être revendiqué du seul fait de l'utilisation de la Plateforme.

## ARTICLE 20 – FORCE MAJEURE

Aucune responsabilité de l'Exploitant ne pourra être retenue en cas d'inexécution, de retard, de dysfonctionnement, d'interruption ou de mauvaise exécution de tout ou partie de ses obligations résultant d'un événement échappant à son contrôle raisonnable et présentant les caractéristiques habituellement reconnues de la force majeure ou d'un cas fortuit au sens du droit applicable.

Sont notamment susceptibles de constituer de tels événements, sans que cette liste soit limitative, les catastrophes naturelles, incendies, inondations, séismes, pandémies, guerres, attentats, émeutes, troubles civils, cyberattaques massives, actes de malveillance généralisés, grèves internes ou externes, blocages des transports, pénuries d'énergie, coupures réseau majeures, défaillances prolongées de fournisseurs essentiels, indisponibilité d'infrastructures cloud, décisions administratives, injonctions d'autorités publiques, panne systémique ou tout événement imprévisible, irrésistible ou extérieur empêchant raisonnablement l'exécution normale des Services.

Pendant la durée de l'événement concerné, les obligations affectées seront suspendues à due concurrence pour le temps nécessaire à la gestion de la situation et au rétablissement normal du service. L'Exploitant s'efforcera, dans la mesure du raisonnable, de limiter les conséquences de l'événement et de reprendre l'exécution des Services dès que possible.

Si l'empêchement devait se prolonger durablement ou rendre impossible la poursuite de tout ou partie des Services, l'Exploitant pourra suspendre, adapter ou mettre fin aux Services concernés, sans qu'aucune indemnité ne soit due, sous réserve des dispositions légales impératives contraires.

Le présent article ne prive pas l'Utilisateur des droits impérativement reconnus par la réglementation applicable lorsque ceux-ci ne peuvent être écartés en cas de force majeure.

## ARTICLE 21 – NULLITÉ PARTIELLE ET DIVISIBILITÉ DES CLAUSES

Si l'une quelconque des stipulations des présentes CGU venait à être déclarée nulle, invalide, inopposable, réputée non écrite ou inapplicable, en tout ou partie, par application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive rendue par une juridiction ou autorité compétente, cette stipulation sera réputée détachable du reste des présentes, sans affecter la validité, la légalité, l'opposabilité ou l'applicabilité des autres dispositions.

Les autres clauses conserveront leur plein effet et continueront à produire l'ensemble de leurs conséquences juridiques, comme si la stipulation affectée n'avait jamais existé, sous réserve que l'économie générale du contrat puisse être maintenue.

Le cas échéant, la stipulation devenue invalide pourra être remplacée ou interprétée de manière à se rapprocher autant que possible de l'intention initiale des parties et de l'objectif économique ou juridique poursuivi, dans le respect de la réglementation applicable.

Le présent article s'applique également en cas de nullité partielle, d'inapplicabilité limitée à un territoire, à une catégorie d'Utilisateurs ou à une situation déterminée.



## ARTICLE 22 – ABSENCE DE RENONCIATION

Le fait pour l'Exploitant de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l'une quelconque des stipulations des présentes CGU, d'un droit, d'une faculté, d'un recours ou d'un manquement de l'Utilisateur, ne saurait être interprété comme une renonciation, même tacite, à s'en prévaloir ultérieurement.

Toute tolérance, abstention, retard, indulgence ou absence de réaction ponctuelle de la part de l'Exploitant à l'égard d'un comportement, d'un manquement ou d'une situation particulière ne crée aucun droit acquis au bénéfice de l'Utilisateur et ne saurait modifier les présentes CGU.

Aucune renonciation de la part de l'Exploitant ne sera valable, sauf si elle fait l'objet d'un écrit exprès émanant d'une personne dûment habilitée. Une éventuelle renonciation à se prévaloir d'un droit dans un cas déterminé ne vaut pas renonciation pour l'avenir, ni pour tout autre manquement ou situation distincte.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions légales impératives contraires.

## ARTICLE 23 – MODIFICATION DES CGU

L'Exploitant se réserve le droit de modifier, compléter, actualiser ou remplacer à tout moment les présentes Conditions Générales d'Utilisation, notamment afin de tenir compte de l'évolution du projet, des Services proposés, des exigences techniques, des changements réglementaires, des impératifs de sécurité, des évolutions jurisprudentielles ou de toute adaptation nécessaire au bon fonctionnement de la Plateforme.

Les CGU applicables sont celles publiées sur la Plateforme à la date d'accès, de consultation ou d'utilisation des Services par l'Utilisateur, sauf stipulation contraire expresse ou disposition légale impérative. Il appartient à l'Utilisateur de consulter régulièrement la version en vigueur des présentes CGU avant toute utilisation de la Plateforme.

Lorsque la nature des modifications le justifie, l'Exploitant pourra informer les Utilisateurs par tout moyen approprié, notamment par affichage sur la Plateforme, notification électronique, message lors de la connexion ou mise à jour visible des documents contractuels.

Toute poursuite de l'utilisation de la Plateforme après l'entrée en vigueur d'une nouvelle version des CGU vaut acceptation pleine et entière des modifications apportées, sauf dispositions impératives contraires.

Si l'Utilisateur refuse les nouvelles conditions applicables, il lui appartient de cesser immédiatement toute utilisation de la Plateforme et, le cas échéant, de solliciter la fermeture de son Compte selon les modalités disponibles.

## ARTICLE 24 – DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Les présentes CGU sont régies, interprétées et exécutées conformément au droit français, sous réserve des règles impératives plus protectrices éventuellement applicables à certains Utilisateurs en vertu de leur lieu de résidence habituel ou de dispositions internationales applicables.

En cas de difficulté, contestation ou litige relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution, la cessation ou les conséquences des présentes CGU ou de l'utilisation de la Plateforme, les parties s'efforceront de rechercher préalablement une solution amiable dans un délai raisonnable.

À défaut de résolution amiable, le litige relèvera des juridictions matériellement et territorialement compétentes conformément aux règles de droit commun applicables.

Lorsque l'Exploitant sera définitivement structuré sous forme de personne morale identifiée, les mentions légales de la Plateforme pourront préciser la juridiction territorialement compétente, dans le respect des dispositions légales applicables.

Aucune clause du présent article n'a pour objet ni pour effet de priver un consommateur d'un droit impératif ou d'une compétence juridictionnelle protectrice qui lui serait reconnue par la loi.

## ARTICLE 25 – CONTACT

Toute demande d'information, réclamation, notification, signalement technique, exercice de droits relatifs aux données personnelles ou correspondance générale relative à la Plateforme peut être adressée par courrier électronique à l'adresse suivante : **support@ehosp.fr**.

Selon la nature de la demande, l'Exploitant pourra inviter l'Utilisateur à fournir des informations complémentaires raisonnablement nécessaires au traitement de sa requête, notamment à des fins d'identification, de sécurité ou de vérification.

Les demandes sont traitées dans des délais variables selon leur complexité, leur nature, le volume de sollicitations reçues et les obligations légales applicables. Aucun délai de réponse garanti n'est accordé, sauf disposition légale contraire ou engagement exprès de l'Exploitant.

L'Utilisateur est invité à utiliser en priorité cette adresse de contact officielle et à vérifier régulièrement les coordonnées publiées sur la Plateforme, lesquelles pourront être mises à jour à tout moment.

## ARTICLE 26 – DOCUMENTS CONTRACTUELS COMPLÉMENTAIRES

Les présentes CGU doivent être lues conjointement avec les autres documents juridiques accessibles sur la Plateforme, notamment les mentions légales, la Politique de confidentialité, la politique relative aux cookies et, le cas échéant, toutes conditions particulières applicables à certains Services, offres payantes, espaces professionnels ou fonctionnalités spécifiques.

En cas de contradiction entre les présentes CGU et des conditions particulières propres à un Service déterminé, les conditions particulières prévaudront uniquement pour le Service concerné.

La Politique de confidentialité précise les modalités de traitement des Données Personnelles, notamment les finalités poursuivies, les bases légales, les durées de conservation, les droits des personnes concernées, les mesures de sécurité ainsi que les éventuels destinataires ou prestataires impliqués.

La politique relative aux cookies précise les conditions dans lesquelles des traceurs peuvent être utilisés sur la Plateforme, ainsi que les choix dont dispose l'Utilisateur conformément à la réglementation applicable.

L'Utilisateur est invité à consulter régulièrement l'ensemble de ces documents, lesquels peuvent être mis à jour afin de tenir compte de l'évolution de la Plateforme, des Services, de la réglementation ou de l'organisation du projet.

Fait à titre de version applicable au 25 avril 2026.

Pour toute question relative aux présentes Conditions Générales d'Utilisation, l'Utilisateur peut contacter l'Exploitant à l'adresse suivante :

**support@ehosp.fr.**